

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2994/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี
นาง จิม หรือ น้อย ตั้งหงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 ตาม ป.อ. มาตรา 282 มีกำหนด 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะโทษให้จำคุก 3 ปี คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 ฎีกาที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 3 หลอกหลวงผู้เสียหายว่าจะพาไปเที่ยว แล้วพาผู้เสียหายไปให้ ก. กระทำชำเราเป็นการคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวน เพราะพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ใช้อุบายหลอกหลวงพาผู้เสียหายไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นก็ดี และฎีกาที่ว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 กระทำผิดดังฟ้อง ก็ดีเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว

ฎีกาที่ว่า การกระทำของจำเลยที่ 3 ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 282 เพราะข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาผู้เสียหายไป เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นนั้น เป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน.
(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นได้ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปชักพาไป เพื่อการอนาจารซึ่งนางสาว ด. อายุ 17 ปี ผู้เสียหายโดยจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันชักชวนผู้เสียหายไปเที่ยว ผู้เสียหายหลงเชื่อยินยอมไปกับจำเลยทั้งสามจึงได้ถูกจำเลยทั้งสามพาไปยังโรงแรมเพื่อให้ผู้อื่นกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่หนึ่งครั้ง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2525 มาตรา 4

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 จำคุก 5 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 มีกำหนด 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะโทษเป็นให้จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 3 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาโดยอ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายในฎีกาข้อแรกว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่

3 หลอกหลวงผู้เสียหายว่าจะพาไปเที่ยว แล้วพาผู้เสียหายไปให้นายโกวิทย์ ทวีเกษม
กระทำชำเราเป็นการคลาดเคลื่อนไปจากพยานหลักฐานในสำนวน เพราะพยานหลัก
ฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ใช้อุบายหลอกหลวงพาผู้เสียหายไปเพื่อให้สำเร็จ
ความใคร่ของผู้อื่น และในฎีกาข้อสามว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอให้รับฟังได้
ว่าจำเลยที่ 3 กระทำผิดดังฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวล้วน
แต่เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อแรกและข้อแรกและข้อสามมาจึง
เป็นการมิชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนฎีกาข้อสองที่ว่า การกระทำของจำเลยที่ 3 ยังไม่ครบองค์ประกอบความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 เพราะข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3
เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาผู้เสียหายไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นนั้น
เป็นการโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อสองมาจึง
เป็นการมิชอบอีกเช่นกันศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย'

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 3.

(มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น